

УТВЕРЖДЕНО

Приказ директора
КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»
14.02.2023 г. № 128

ПОЛОЖЕНИЕ

О комиссии по противодействию коррупции
КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»

1. Настоящим Положением определяется порядок создания и деятельности в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» комиссии по противодействию коррупции.
2. Комиссия создается директором КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» в количестве не менее пяти членов. Председателем комиссии является директор, а в случае его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности. Секретарь комиссии избирается на заседании комиссии из числа его членов.
Состав комиссии формируется из числа работников КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», в том числе курирующих (осуществляющих) финансово-хозяйственную деятельность, бухгалтерский учет, распоряжение денежными средствами, в том числе бюджетными, сохранность собственности и эффективное использование имущества, кадровую и юридическую работу, а по решению руководителя - также из числа граждан и представителей юридических лиц.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с коррупцией» (Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь, 23.07.2015, 2/2303) иными актами законодательства, в том числе постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2011 г. №1732 «Об утверждении Типового положения о комиссии по противодействию коррупции» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 1, 5/34993) и настоящим Положением.
4. Основными задачами комиссии являются:
Аккумуляция информации о нарушениях законодательства о борьбе с коррупцией, совершенных работниками КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»;
обобщение и анализ поступающей, в том числе из государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, информации о нарушениях антикоррупционного законодательства работниками КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»;

своевременное определение коррупционных рисков и мер по их нейтрализации;

разработка и организация проведения мероприятий по противодействию коррупции в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», анализ эффективности принимаемых мер;

координация деятельности структурных подразделений КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» по реализации мер по противодействию коррупции;

взаимодействие с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными объединениями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции;

рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также внесения соответствующих предложений руководителю предприятия;

принятие мер, по устранению последствий коррупционных правонарушений, правонарушений, создающих условия для коррупции и иных нарушений антикоррупционного законодательства;

5. Комиссия в целях решения возложенных на нее задач осуществляет следующие основные функции:

участвует в пределах своей компетенции в выполнении поручений вышестоящих государственных органов по предотвращению правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений;

ведет учет поступающих из правоохранительных и контролирующих органов, иных государственных органов и организаций и содержащейся в обращениях граждан и юридических лиц информации о нарушениях антикоррупционного законодательства работниками предприятия и анализирует такую информацию;

заслушивает на своих заседаниях руководителей структурных подразделений о проводимой работе по профилактике коррупции;

взаимодействует с государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными объединениями и иными организациями по вопросам противодействия коррупции;

принимает в пределах своей компетенции обязательные для исполнения работниками предприятия решения, а также осуществляет контроль за исполнением данных решений;

разрабатывает и представляет директору КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» предложения по предотвращению либо урегулированию ситуаций, в которых личные интересы работника КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», его супруги (супруга), близких родственников или свойственников влияют либо могут повлиять на надлежащее исполнение этим работником своих служебных (трудовых) обязанностей;

разрабатывает на своих заседаниях и вносит на рассмотрение директору КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» предложения по вопросам борьбы с коррупцией;

информирует директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» о **поступивших в комиссию** сведениях о правонарушениях, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушениях;

рассматривает предложения членов комиссии о совершенствовании методической и организационной работы по противодействию коррупции;

вносит директору КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» предложения о поощрении работников, оказывающих содействие в предотвращении проявлений коррупции и их выявлении, выявлении правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений;

6. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом работы на календарный год, утверждаемым на ее заседании.
7. Не могут являться одновременно членами комиссии лица, состоящие в браке или находящиеся в отношениях близкого родства или свойства.
8. Председатель комиссии:

несет персональную ответственность за деятельность комиссии;

организует работу комиссии;

определяет место и время проведения заседаний комиссии;

утверждает повестку дня заседаний комиссии и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях;

дает поручения членам комиссии по вопросам ее деятельности, осуществляет контроль за их выполнением;

незамедлительно принимает меры по предотвращению конфликта интересов или его урегулированию при получении информации о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения в связи с исполнением обязанностей члена комиссии;

в случае отсутствия необходимого количества членов комиссии на ее заседании председатель комиссии назначает дату нового заседания но не позднее чем через месяц со дня несостоявшегося заседания; выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

9. Члены комиссии вправе:

вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

выступать на заседаниях комиссии и инициировать проведение голосования по вынесенным предложениям;

задавать участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу ;

знакомится с протоколами заседаний и иными материалами, касающимися ее деятельности;

в случае несогласия с решением комиссии изложить письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу, подлежащее обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии;

осуществлять иные полномочия в целях выполнения возложенных на комиссию задач и функций.

10. Член комиссии обязан:

принимать участие в подготовке заседаний комиссии, в том числе формировании повестки дня заседания комиссии;

участвовать в заседаниях комиссии, а в случае невозможности участия в них сообщать об этом председателю комиссии;

по решению комиссии (поручению председателя) принимать участие в проводимых в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» мероприятиях по выявлению фактов совершения правонарушений, создающих условие для коррупции, и коррупционных правонарушений, а также неисполнение законодательства о борьбе с коррупцией;

не совершать действий, дискредитирующих комиссию;

выполнять решения комиссии (поручения ее председателя);

незамедлительно в письменной форме уведомить председателя комиссии о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения с связи с исполнением обязанностей члена комиссии;

добросовестно и надлежащим образом исполнять возложенные на него обязанности.

члены комиссии (равно как и привлекаемые к участию в ее работе специалисты) несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, нарушение в своей деятельности законодательства Республики Беларусь, объективность принятия решений, а также за разглашение информации, полученной в ходе работы комиссии и исключаются из ее состава.

11. Секретарь комиссии:

обеспечивает организацию заседаний комиссии;

обобщает материалы, поступившие для рассмотрения на заседаниях комиссии;

ведет документацию комиссии;

извещает членов комиссии и приглашенных лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии;

обеспечивает ознакомление членов комиссии с протоколами заседаний комиссий;

осуществляет учет и хранение протоколов заседаний комиссии и материалов к ним.

12. Воспрепятствование членам комиссии в выполнении ими своих полномочий не допускается и влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательными актами.

13. Граждане и юридические лица вправе направить в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» предложения о мерах по противодействию коррупции, относящиеся к компетенции комиссии. Предложения граждан и юридических лиц о мерах по противодействию коррупции, относящиеся к компетенции комиссии, рассматриваются на заседании комиссии и приобщаются к материалам данного заседания.

К предложениям граждан и юридических лиц о мерах по противодействию коррупции и порядку их рассмотрения применяются требования, предусмотренные законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.

В случае несогласия с результатами рассмотрения предложения о мерах по противодействию коррупции гражданин, юридическое лицо вправе направить соответствующее предложение о мерах по противодействию коррупции в вышестоящий орган в соответствии с компетенцией, установленной законодательством о борьбе с коррупцией.

14. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, в том числе, для рассмотрения выявленных комиссией в ходе ее деятельности конкретных правонарушений в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, но не реже одного раза в полугодие. Решение о созыве комиссии принимается председателем комиссии или по предложению не менее одной трети ее членов.

В заседании комиссии участвуют представители юридических лиц и граждане, в отношении которых председателем комиссии и (или) руководителем предприятия принято решение о приглашении их на это заседание.

В ходе заседания рассматриваются вопросы, связанные:

С установленными нарушениями работниками КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» антикоррупционного законодательства, применением к ним мер ответственности, устранением их последствий, а также причин и условий, способствовавших совершению названных нарушений;

С соблюдением в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг), подрядных торгов в строительстве;

С состоянием дебиторской задолженности, обоснованностью расходования бюджетных средств;

С правомерностью использования имущества, выделения работникам КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» денежных средств;

С обоснованностью заключения договоров на условиях отсрочки платежа;

С урегулированием либо предотвращением конфликта интересов.

Помимо вопросов, указанных в части третьей настоящего пункта, на заседании комиссии рассматриваются предложения граждан и

юридических лиц о мерах по противодействию коррупции и другие вопросы, входящие в компетенцию комиссии.

15. Комиссия правомочна принимать решения при условии присутствия на заседании более половины ее членов. Решение комиссии, принятое по вопросам повестки дня ее заседания, является обязательным для выполнения работниками К.ЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник». Невыполнение (ненадлежащее выполнение) решения комиссии влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.
16. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении проектов решений. Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов от общего количества членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. Решения комиссии оформляются протоколом.
17. В протоколе указываются:
 - место и время проведения заседания комиссии;
 - наименование и состав комиссии;
 - сведения об участниках заседания комиссии, не являющихся ее членами;
 - повестка дня заседания комиссии, содержание рассматриваемых вопросов и материалов;
 - принятые комиссией решения;
 - сведения о приобщенных к протоколу заседания комиссии материалах.
18. Протокол заседания комиссии готовится в 10-дневный срок со дня его проведения, подписывается председателем и секретарем комиссии, после чего в 5-дневный срок доводится секретарем комиссии до ее членов и иных заинтересованных лиц.
19. На заседаниях комиссии могут присутствовать в качестве наблюдателей уполномоченные сотрудники (работники) правоохранительных и надзорных (контролирующих) органов.
20. Члены комиссии и эксперты, привлекаемые к участию в ее работе, не могут представлять лицам, не входящим в состав комиссии информацию, которая стала известна на заседаниях комиссии, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.